



HRVATSKI MAČEVALAČKI SAVEZ

Dana 30.04.2025. godine Izvršni odbor Hrvatskog mačevalačkog saveza, (nadalje u tekstu: IO HMS-a), a sve na prijedlog Predsjednika HMS-a, i to g. Marka Kallaya, a sve temeljem članka 41. stavka 2. točke 2. i članka 60. stavka s 2. Statuta HMS-a, donosi sljedeći

DISCIPLINSKI PRAVILNIK HMS-a

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovim pravilnikom (nadalje u tekstu: Pravilnik), uređuju se sva pitanja vezana za sljedeća područja, i to:

- stegovnu – nadalje u tekstu - disciplinsku odgovornost;
- disciplinske prekršaje;
- postupak radi utvrđivanja disciplinskih prekršaja;
- postupak radi kažnjavanja disciplinskih prekršaja; te
- kao i svako drugo pitanje od interesa HMS-a glede prethodno navedenih pitanja.

1.2. Pravilnik se odnosi na obveznike iz važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a, a koji se radi potreba Pravilnika nazivaju prijavljenikom, okrivljenikom i osuđenikom zavisno od faze disciplinskog postupka. Iznimno, Pravilnik se odnosi i na širi krug pravnih/fizičkih osoba različitih od navedenih obveznika, a sve ako bi isto bilo svrsishodno i neophodno.

1.3. U slučaju primjene pravila Svjetske mačevalačke federacije (u daljnjem tekstu: FIE), to se ono izravno primjenjuje bez potrebe da o tome odluku donosi neko tijelo HMS-a, a što ne sprječava da Disciplinski odbor HMS-a (u daljnjem tekstu: Disciplinski odbor), u slučaju da nadležno tijelo HMS-a i/ili tko drugi ovlašten pokrene postupak, i paralelno s tom sankcijom donese i dodatnu sankciju u smislu pooštavanja kazne ili neke dodatne sankcije.

II NAČELA POSTUPANJA

Članak 2.

Načela postupanja temeljem Pravilnika su, i to kako slijedi:

- načelo presumpcije nevinosti, a što znači da nitko nije disciplinski odgovoran dok mu se konačnom odlukom ne dokaže suprotno i da nitko nedužan ne smije biti kažnjen za disciplinski prekršaj;

- načelo provođenja odgovarajućeg postupka, a što znači da disciplinska mjera može biti izrečena nakon provedenog odgovarajućeg postupka temeljem Pravilnika;
- načelo primjerenosti i razmjernosti, a što znači da disciplinska mjera mora biti primjerena i razmjerna težini disciplinskog prekršaja;
- načelo svrhovitosti, a što znači da je svrha disciplinske mjere kažnjavanje, prevencija i odgoj; te
- načelo minimalne invazije u prava prijavljenika/okrivljenika, a što znači da prijavljenik/okrivljenik može biti iznimno ograničen – privremenom odlukom - u svojim pravima prije donošenja konačne odluke, i to razmjerno težini disciplinskog prekršaja, te stupnju sumnje i jačini ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra.

II DISCIPLINSKI PREKRŠAJ

Članak 3.

3.1. Disciplinski prekršaj je svaka povreda bilo koje obveze iz:

- pozitivnih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj (moguće i u inozemstvu), a što ne znači da nadležno tijela/tijela uslijed navedenoga neće provoditi svoj/svoje odgovarajuće postupke i pored postupka temeljem Pravilnika;
- Pravilnika;
- bilo kojeg općeg i/ili pojedinačnog akta HMS-a, udružene članice HMS-a odnosno člana udružene članice HMS-a (ako bi se Pravilnik primjenjivao na koju od udruženih članica HMS-a odnosno člana/članova udružene članice HMS-a);
- Hrvatskog olimpijskog odbora i drugih tijela s kojima isti djeluje;
- akta FIE;
- akta Europske mačevalačke konfederacije (u daljnjem tekstu: EFC);
- bilo kojeg važećeg propisa, a koja povreda je izravno i/ili neizravno vezana za HMS, udruženu članicu HMS-a odnosno člana udružene članice HMS-a (ako bi se Pravilnik primjenjivao na koju od udruženih članica HMS-a odnosno člana/članova udružene članice HMS-a); te
- kao i svaka druga povreda uobičajenog sportskog, civiliziranog, uljuđenog i/ili pristojnog načina ponašanja.

3.2. Disciplinski prekršaj može se počiniti činjenjem i/ili nečinjenjem.

3.3. Disciplinski prekršaj može počiniti fizička i/ili pravna osoba. U slučaju disciplinske odgovornosti pravne osobe, to će se istovremeno razmotriti/utvrditi disciplinska odgovornost, te kazniti i službeno odgovorna osoba za počinjeni disciplinski prekršaj (i to ne samo službeno odgovorna osoba u smislu zastupanja pravne osobe prema trećima, već i službeno odgovorna osoba u smislu pravne/organizacijske/hijerarhijske/moralne i dr. odgovornosti unutar te i takve pravne osobe).

3.4. Nema disciplinskog prekršaja, iako su ostvarena njegova bitna obilježja, ako je stupanj ugrožavanja ili povrede neznatan i ne postoji potreba da počinitelj/prijavljenik bude kažnjen.

3.5. U pravilu, nema disciplinskog prekršaja ako je riječ o povredi koju je prema aktima HMS-a odnosno aktima FIE ovlašten sankcionirati sudac na natjecanju žutim crvenim ili crnim kartonom kao najstrožom propisanom kaznom, i to samo ako je povreda učinjena od strane osobe koju je sudac ovlašten na taj način sankcionirati, a sve ako se radi o uobičajenim povredama na sportskim natjecanjima (ali u slučaju ozbiljnijih incidenata koji su kažnjeni žutim/crvenim/crnim kartonom, to će se smatrati da postoji osnova za provođenje i disciplinskog postupka temeljem Pravilnika).

3.6. Neovisno o tome postoji li osnova za provođenje disciplinskog postupka iz članka 3.5. Pravilnika, dobivanje crnog kartona na službenom natjecanju u Republici Hrvatskoj, na službenom natjecanju Europske mačevalačke konfederacije (EFC) i/ili Međunarodnog mačevalačkog saveza (FIE) radi povrede učinjene od strane osobe koju je sudac ovlašten na taj način sankcionirati, povlači automatski i isključenje s natjecanja na kojemu se osoba, suspenziju za ostatak svih natjecanja na tom turniru, te dodatnu suspenziju u trajanju od 60 (slovima: šezdeset) dana do kraja tekuće sezone za sva natjecanja u nadležnosti EFC-a, FIE ili HMS-a, odnosno kojeg natjecanja u nadležnosti udruženih članica HMS-a ili za koja natjecanja bi prijavu radila udružena članica HMS-a.

3.7. Dobivanje crnog kartona na međunarodnom natjecanju u kojoj od zemalja članica Međunarodnog mačevalačkog saveza (FIE) i/ili Europske mačevalačke konfederacije (EFC), a koja nisu službena natjecanja EFC-a ili FIE, također povlači sankcije navedene u 3.6., a nakon što o toj činjenici budu obaviještena nadležna tijela HMS-a. Svaka osoba koja ima saznanja o takvoj činjenici, dužna je o tome obavijestiti nadležna tijela HMS-a.

Članak 4.

4.1. Ovime se navode, primjera radi, a što znači da isti nisu ograničeni samo na niže navedeno, disciplinski prekršaji fizičke osobe, i to kako slijedi:

- ponašanje prije, u tijeku, poslije ili izvan natjecanja protivno etičkim, moralnim, pravnim i sl. normama civiliziranog društva i ponašanja, kao i mačevanja;
- kršenje obveza unutar Nacionalne reprezentacije;
- odbijanje nastupa za Nacionalnu reprezentaciju ili članstva u Nacionalnoj reprezentaciji;
- neopravdan izostanak s natjecanja i/ili priprema Nacionalne reprezentacije;
- nedisciplina, neodgovorno ponašanje, nepristojno ponašanje, samovolja i sl. člana Nacionalne reprezentacije;
- nedovoljno zalaganje člana Nacionalne reprezentacije na natjecanjima, pripremama, treninzima;
- nedovoljna skrb člana Nacionalne reprezentacije za povjerenu mu sportsku opremu;
- nastup na natjecanju tijekom zabrane nastupa ili bez uvjeta za nastup (npr. valjana natjecateljska licenca, važeći liječnički pregled i sl.);
- nastup na natjecanju bez dozvole nadležnog tijela HMS-a, ako je takva dozvola potrebna;
- dogovaranje ishoda borbe, dijela borbe, ekipnog susreta odnosno natjecanja;
- klađenje na ishod tijekom natjecanja u kojemu natjecatelj sudjeluje;
- klevetanje, vrijeđanje, omalovažavanje i sl. u svezi mačevanja;

- protupravno nanošenje materijalne i/ili nematerijalne štete i sl. u svezi mačevanja;
- upotreba nedozvoljenih stimulativnih sredstava za povećanje učinka u sportu – nedopuštena sredstva (doping) i nedopušteni postupci;
- konzumiranje alkohola i drugih opojnih sredstava za vrijeme priprema, treninga i natjecanja;
- navođenje neistinitih podataka u komunikaciji s HMS-om;
- neizvršavanje ili neuredno izvršavanje obveza ili poslova u tijelima HMS-a;
- svako omogućavanje izbjegavanja primjene (disciplinske) sankcije bilo tijela HMS-a bio klupskih sankcija i sl., odnosno sankcija koga trećega od utjecaja na mačevanje;
- svako postupanje odnosno propuštanje koje narušava čije dostojanstvo, ugled, čast i sl.;
- svako postupanje odnosno propuštanje koje narušava čiju slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, a posebice prava i slobode, neovisno o njihovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama;
- svako postupanje odnosno propuštanje koje predstavlja izravno/neizravno seksualno odnosno svako drugo zlostavljanje odnosno uznemiravanje i sl.;
- propuštanje da se prijavi osnovana sumnja na počinjenje disciplinskog prekršaja iz prethodne točke, a posebice sumnju na seksualno i sl. zlostavljanje odnosno uznemiravanje i sl.;
- nanošenje štete ugledu mačevanja i/ili HMS-u;
- pravomoćna osuda za prekršaj i/ili kazneno djelo u vezi sa sportom ili kakvo drugo kazneno djelo koje istu osobu čini nedostojnom obnašanja kakve funkcije u mačevanju, članstva u kojem od tijela HMS-a, Nacionalnoj reprezentaciji itd.;
- neodazivanje na poziv tijela HMS-a, a posebice poziva Disciplinskog odbora za provođenje disciplinskog postupka;
- krivotvorenje isprava, davanje lažnog iskaza u komunikaciji s HMS-om;
- ometanje provođenja postupaka pred tijelima HMS-a, a posebice disciplinskog postupka pred Disciplinskim odborom (npr. opstrukcija dostave, neodazivanje na pozive za davanje iskaza/svjedočenje i sl.);
- obijesno podnošenje disciplinskih prijava;
- podnošenje očigledno neosnovanih disciplinskih prijava; te
- svako drugo činjenje odnosno nečinjenje koje se može podvesti pod pojam disciplinskog prekršaja.

4.2. Ovime se navode, primjera radi, a što znači da isti nisu ograničeni samo na niže navedeno, disciplinski prekršaji pravne osobe, i to kako slijedi:

- svako činjenje odnosno propuštanje koje potiče, sudjeluje, podupire, prikriva i sl. disciplinske prekršaje iz stavka 4.1. ovog članka;
- omogućavanje nastupa na natjecanju tijekom zabrane nastupa ili bez uvjeta za nastup (npr. valjana natjecateljska licenca, važeći liječnički pregled i sl.);
- omogućavanje nastupa na natjecanju bez dozvole nadležnog tijela HMS-a ako je takva dozvola potrebna;
- nepoštivanje organizacijskih propisa HMS-a prilikom organiziranja natjecanja;
- navođenje neistinitih podataka u komunikaciji s HMS-om;
- neizvršavanje ili neuredno izvršavanje obveza u odnosu na HMS-a;

- svako omogućavanje izbjegavanja primjene (disciplinske) sankcije bilo tijela HMS-a bio klupskih sankcija i sl. odnosno sankcija koga trećega od utjecaja na mačevanje;
- nanošenje štete ugledu mačevanja i/ili HMS-u;
- pravomoćna osuda za prekršaj i/ili kazneno djelo u vezi sa sportom ili kakvo drugo kazneno djelo pravne osobe koje kompromitira istu za sudjelovanje u radu HMS-a;
- neodazivanje na poziv tijela HMS-a, a posebice poziva Disciplinskog odbora za provođenje disciplinskog postupka;
- krivotvorenje isprava, davanje lažnog iskaza u komunikaciji s HMS-om;
- ometanje provođenja postupaka pred tijelima HMS-a, a posebice disciplinskog postupka pred Disciplinskim odborom (npr. opstrukcija dostave odluka i sl.);
- obijesno podnošenje disciplinskih prijava;
- podnošenje očigledno neosnovanih disciplinskih prijava; te
- svako drugo činjenje odnosno nečinjenje koje se može podvesti pod pojam disciplinskog prekršaja.

4.3. Zaključno, disciplinskim prekršajem u smislu Pravilnika smatra se svako činjenje odnosno propuštanje bilo koga koji je izravno, odnosno neizravno vezan s HMS-om, odnosno udruženom članicom HMS-a, odnosno članom udružene članice HMS-a, kao i svakog drugog koji je s navedenima izravno odnosno neizravno povezan, i to na način da kome od navedenih odnosno kome drugome nanese kakvu štetu i sl., i to bez obzira što se u stavku 4.1. odnosno 4.2. ovog članka odnosno na kojem drugom mjestu u Pravilniku spominje samo HMS.

4.4. Moguća je odgovarajuća primjena Pravilnika od strane udruženih članica HMS-a ako bi ista svojim internim aktima na odgovarajući način odlučila primjenjivati Pravilnik kao svoj interni akt.

III DISCIPLINSKE MJERE

Članak 5.

5.1. Počinitelju disciplinskog prekršaja – fizičkoj osobi – osuđeniku, može se izreći jedna ili više disciplinskih mjera, i to kako slijedi:

- opomena i sl.;
- uskrata (su)financiranja od strane HMS-a;
- novčana kazna u iznosu od 10,00 EUR do 10.000,00 EUR;
- zabrana nastupa na natjecanju, pripremama i sl. u trajanju do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci odnosno trajno;
- zabrana nastupa za Nacionalnu reprezentaciju i sl. u trajanju do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci odnosno trajno;
- isključenje iz Nacionalne reprezentacije i sl. u trajanju do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci odnosno trajno;
- zabrana obnašanja određene funkcije odnosno svih funkcija u HMS-u i/ili udruženoj članici do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci odnosno trajno; te
- druga odgovarajuća disciplinska mjera primjerena počinjenom disciplinskom prekršaju, a čija je svrha prvenstveno otklanjanje ili ublažavanje posljedica počinjenog disciplinskog prekršaja.

5.2. Počinitelju disciplinskog prekršaja – pravnoj osobi – osuđeniku, može se izreći jedna ili više disciplinskih mjera, i to kako slijedi:

- opomena;
- uskrata (su)financiranja od strane HMS-a i;
- novčana kazna u iznosu od 0,01 EUR do 60.000,00 EUR;
- zabrana nastupa na natjecanju, pripremama i sl. za natjecatelje - članove udružene članice HMS-a u trajanju do najviše 12 (slovima: dvanaest) mjeseci odnosno trajno;
- zabrana nastupa za Nacionalnu reprezentaciju i sl. za natjecatelje - članove udružene članice HMS-a u trajanju do najviše 12 (slovima: dvanaest) mjeseci odnosno trajno;
- isključenje iz Nacionalne reprezentacije i sl. za natjecatelje - članove udružene članice HMS-a u trajanju do najviše 12 (slovima: dvanaest) mjeseci odnosno trajno;
- zabrana ostvarivanja kojeg prava odnosno svih prava u HMS-u i/ili udruženoj članici do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci odnosno trajno;
- zabrana (su)organizacije natjecanja u trajanju do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci odnosno trajno;
- isključenje iz članstva HMS-a; te
- druga odgovarajuća disciplinska mjera primjerena počinjenom disciplinskom prekršaju, a čija je svrha prvenstveno otklanjanje ili ublažavanje posljedica počinjenog disciplinskog prekršaja.

5.3. Za disciplinski prekršaj koji je počinila fizička osoba odgovarajuća disciplinska mjera može se izreći i pravnoj osobi čiji je ona službeno odgovorna osoba/ član/radnik i sl., te za disciplinski prekršaj koji je počinila pravna osoba odgovarajuća disciplinska mjera može se izreći i službeno odgovornoj osobi i sl. te pravne osobe, i to bez obzira tko je izvorno prijavljen.

5.4. Disciplinska mjera može se izreći i uvjetno, i to uz rok kušnje do najviše 5 (slovima: pet) godina.

5.5. Pri izboru vrste, visine i broja disciplinskih mjera vodit će se računa o otegotnim i olakotnim okolnostima i o svrsi izricanja disciplinskih mjera iz Pravilnika, te se osuđeniku neće izreći teža mjera od one koja je primjerena za postizanje svrhe izricanja disciplinskih mjera iz Pravilnika. U postupku u drugom stupnju disciplinska mjera se može i pooštriti i ublažiti, a može se i uz izrečenu disciplinsku mjeru izreći i dodatna disciplinska mjera (a što uključuje, ali nije samo na navedeno ograničeno, da se može izreći ili ukinuti uvjetna disciplinska mjera, odrediti da stupa na snagu prethodno izrečena uvjetna disciplinska mjera i sl.).

5.6. Iznimno od svih odredbi Pravilnika disciplinsku sankciju iz stavka 5.2. točke 9. ovog članka donosi Skupština HMS-a – bilo na prijedlog Disciplinskog odbora ili kojeg drugog tijela HMS-a ili samostalno - izravnom primjenom odredbe članka 22. stavka 4. Statuta HMS-a odnosno i drugih odgovarajućih odredbi istog Statuta HMS-a, a koja odluka o isključenju iz članstva HMS-a jest konačna. Kada Skupština HMS-a samostalno – bez prijedloga Disciplinskog odbora i/ili kojeg drugog tijela HMS-a - donosi navedenu odluku tada se u tom i takvom slučaju ne primjenjuju odredbe Pravilnika. Disciplinski odbor je ovlašten uz donošenje odluke kojom će se predložiti

Skupštini HMS-a donošenje gore navedene disciplinske sankcije donijeti i druge disciplinske sankcije koje će do donošenja konačne odluke Skupštine HMS-a sankcionirati osuđenika.

5.7. Izjavljivanje žalbe i odlučivanje o istoj sukladno članku 25. stavku 1. točki 17. Statuta HMS-a jest procesna pretpostavka za pokretanje postupka zaštite prava udružene članice HMS-a sukladno članku 42. važećeg Zakona o udrugama, odnosno pretpostavka za ostvarivanje prava na pravnu zaštitu sukladno drugim pozitivnim propisima koji bi nalagali da prije korištenja istih ovlaštenik na kakav redovan ili izvanredan pravni lijek prvo iskoristi sva pravna sredstva unutar HMS-a.

5.8. Sva tijela koja donose odluke o disciplinskim sankcijama u disciplinskom postupku (*i.e.* Disciplinski odbor, IO HMS-a, Skupština HMS-a i dr.) imaju pravo a) spojiti, odnosno razdvojiti pojedine disciplinske postupke, te b) ukinuti, umanjiti, povećati, odnosno zamijeniti ili odrediti drugu disciplinsku sankciju kada odlučuju u disciplinskom postupku.

III TROŠKOVI DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Članak 6.

6.1. Disciplinski odbor, odnosno IO HMS-a kao drugostupanjsko tijelo, ali i Tajnik/Tajnica HMS-a u slučaju da navedena tijela propuste donijeti niže navedenu odluku, ima/imaju obvezu prilikom donošenja svojih odluka odlučiti i o troškovima disciplinskog postupka, i to kako u prvom stupnju tako i u postupku povodom uloženog pravnog lijeka, a sve temeljem Pravilnika i važećeg Pravilnika o naknadama i troškovima HMS-a.

6.2. Prilikom odluke o troškovima sukladno stavku 6.1. ovog članka tijelo HMS-a koje odlučuje o troškovima ima pravo odlučiti i o troškovima iz prethodne faze postupka, npr. ako Disciplinski odbor u prvom stupnju nije odlučio o trošku, kao i o novonastalim troškovima u svojoj konačnoj odluci o trošku. Tijelo HMS-a koje odlučuje o troškovima ima pravo u slučaju utvrđivanja djelomične disciplinske odgovornosti, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja (npr. stupanj krivnje, olakotne i otegotne okolnosti i slično), a iznimno od onoga što propisuje važeći Pravilnik o naknadama i troškovima HMS-a, odrediti snižavanje troška disciplinskog postupka u dijelu od maksimalno propisanog troška temeljem gore navedenog općeg akta HMS-a. O trošku disciplinskog postupka naknadnom odlukom protiv kojeg se ne može uložiti pravni lijek može odlučiti Disciplinski odbor i nakon okončanja disciplinskog postupka u kojemu je propušteno odlučiti o istome.

IV DISCIPLINSKI POSTUPAK

Članak 7.

7.1. Disciplinski postupak pokreće se disciplinskom prijavom (ako je ikako moguće pismenim putem, i to na način da se iz sadržaja isprave može zaključiti da se koga tereti za disciplinski prekršaj – vidi prilog Pravilnika za primjer prijave/iznimno,

usmenim putem ovlaštenom predstavniku HMS-a – bilo kojem od tijela odnosno članova tijela koji provode disciplinski postupak temeljem Pravilnika) ili prvom radnjom Disciplinskog odbora po službenoj dužnosti usmjerenom na utvrđivanje nečije disciplinske odgovornosti temeljem Pravilnika. Anonimne disciplinske prijave se, u pravilu, odbacuju, osim ako iz istih ne proizlazi nužnost da Disciplinski odbor nastavi postupanje po službenoj dužnosti – Disciplinski odbor ima obvezu i u svim drugim slučajevima kada sazna za okolnosti koje ukazuju na nečiju disciplinsku odgovornost po službenoj dužnosti pokrenuti disciplinski postupak, ako postoje osnove za isto.

7.2. O činjenici pokretanja disciplinskog postupka temeljem Pravilnika ne donosi se posebna odluka.

7.3. Postupak temeljem Pravilnika vode Tajnik/Tajnica HMS-a – prethodni postupak i administrativne poslove u svim fazama postupka, Disciplinski odbor – prvostupanjski postupak, kao i IO HMS-a – drugostupanjski postupak odnosno postupak povodom donošenja posebnih odluka (npr. odluka o izuzeću člana Disciplinskog odbora i dr.).

Tajnik/Tajnica HMS-a

Članak 8.

8.1. Tajnik/Tajnica HMS-a temeljem Pravilnika ima pravo odnosno obvezu da:

- vodi prethodni postupak u kojemu se provjerava potpunost i istinitost disciplinske prijave, zahtjeva dopuna odnosno razjašnjenja disciplinske prijave, pribavlja/izvodi dokaz/dokazi na koje se poziva disciplinska prijava i dr.;
- vodi evidencije o okončanim i tekućim disciplinskim postupcima;
- skrbi o naplati troškova disciplinskih postupaka;
- obavlja sve radnje prema uputama Disciplinskog odbora odnosno IO HMS-a i drugih nadležnih tijela HMS-a temeljem Pravilnika.

Disciplinski odbor

Članak 9.

9.1. Disciplinski odbor temeljem Pravilnika ima pravo odnosno obvezu da:

- vodi disciplinski postupak u prvom stupnju radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti prijavljenika/okrivljenika, te radi određivanja disciplinske mjere temeljem Pravilnika;
- obavlja i sve druge poslove potrebne radi vođenja disciplinskog postupka u prvom stupnju temeljem Pravilnika.

IO HMS-a

Članak 10.

10.1. IO HMS-a temeljem Pravilnika ima pravo odnosno obvezu da:

- vodi disciplinski postupak u drugom stupnju radi odlučivanja povodom pravnog lijeka/lijekova temeljem Pravilnika;
- obavlja i sve druge poslove potrebne radi vođenja disciplinskog postupka u drugom stupnju temeljem Pravilnika.

Disciplinska prijava

Članak 11.

11.1. Disciplinska prijava, ako je isto moguće, treba biti u pisanom obliku, te bi, ako je to moguće, trebala sadržavati podatke koji su navedeni u Prilogu A Pravilnika odnosno uz disciplinsku prijavu se mora, ako je ikako moguće dostaviti sljedeće, i to:

- dokaz o uplati predujma za troškove disciplinskog postupka u iznosu koji će odrediti odlukom/odgovarajućim pravilnikom IO HMS-a, uplaćenog u korist HMS-a, sve pod prijetnjom odbacivanja disciplinske prijave; te
- dokazi glede počinjenja disciplinskog prekršaja, odnosno prijedlog dokaza glede činjenica i okolnosti iz disciplinske prijave.

11.2. Za disciplinske prijave podnositelj kojih je predsjednik kojeg od tijela HMS-a odnosno predsjednik/predsjednica koje od udruženih članica višeg ranga (npr. Mačevalački savez Zagreba i sl.) u ime tog i takvog tijela nije potrebno plaćati predujam troškova disciplinske prijave (ako je već uplaćen predujam u trenutku stupanja na snagu Pravilnika, to će se isti bez odlaganja vratiti uplatitelju). U slučaju da se utvrdi disciplinski prekršaj, uplaćen iznos predujma za troškove disciplinskog postupka vraća se podnositelju disciplinske prijave najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana donošenja odluke kojom se utvrđuje disciplinska odgovornost. U svakom se drugom slučaju navedeni predujam zadržava trajno.

11.3. Disciplinski odbor je obvezan u slučaju odbacivanja disciplinske prijave radi propuštanja dostave dokaza o uplati predujma troškova disciplinskog postupka razmotriti da li postoje razlozi da se temeljem prijavljenog činjeničnog supstrata pokrene od strane Disciplinskog odbora disciplinski postupak po službenoj dužnosti u najtežim disciplinskim prekršajima, a u kojem slučaju pokretanja disciplinskog postupka po službenoj dužnosti podnositelj disciplinske prijave ne mora platiti predujam troškova disciplinskog postupka.

Zastara

Članak 12.

12.1. Relativna zastara nastupa u roku od 2 (slovima: dvije) godine od počinjenja disciplinskog prekršaja.

12.2. Apsolutna zastara nastupa u roku od 4 (slovima: četiri) godine od počinjenja disciplinskog prekršaja.

12.3. Na nastupanje zastare pazi po službenoj dužnosti svako od tijela HMS-a koje sudjeluje u disciplinskom postupku, te je svako od navedenih tijela ovlašteno samostalno u bilo kojem trenutku donijeti odluku kojom se obustavlja disciplinski postupak uslijed nastupa bilo relativne zastare i/ili apsolutne zastare, i to bez posebnog obrazloženja.

12.4. Svako pokretanje disciplinskog postupka, i to bez obzira kako je isti okončan, predstavlja prekid relativne zastare iz stavka 12.1. ovog članka, te tijekom relativne zastare počinje teći od trenutka pokretanja istog postupka.

Tijek postupka i radnje u postupku

Članak 13.

13.1. U pravilu, Disciplinski odbor obavlja svoje poslove na sjednicama, i to sukladno Okvirnom pravilniku HMS-a, a može odlučiti obavljati svoje poslove i na drugačiji odgovarajući način.

13.2. U pravilu, sve se dokaze pribavlja odnosno izvodi u prethodnom postupku koji se, u pravilu, provodi pismenim putem odnosno putem confcalla i sl., te nije kao takav, u pravilu kontradiktoran. Tijekom prethodnog postupka, a sve kada se prikupe/izvede većina dokaza, to prijavljenik/okrivljenik ima pravo na davanje obrane, očitovanja na izvedene dokaze, kao i dostave odnosno predlaganja izvođenja i drugih dokaza, a nakon čega se disciplinski spis sa svime navedenim dostava Disciplinskom odboru. Ako se prijavljenik/okrivljenik ili ne očituje uopće na sve gore navedeno dostavljeno i/ili izričito ne ospori ono što mu se stavlja na teret i/ili se ne očituje u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana dostave gore navedenoga, to će se smatrati da je prijavljenik/okrivljenik priznao krivnju, te će Tajnik/Tajnica HMS dostaviti cijeli disciplinski spis Disciplinskom odboru na odlučivanje o disciplinskoj mjeri odnosno trošku disciplinskog postupka.

13.3. U pravilu, Disciplinski odbor odlučuje temeljem stanja spisa u trenutku dostave disciplinskog spisa Disciplinskom odboru nakon okončanja prethodnog postupka. Disciplinski odbor ima pravo naložiti Tajniku/Tajnici HMS-a odnosno kojem od svojih članova pribavljanje/izvođenje i dodatnih dokaza odnosno ima pravo dati Tajniku/Tajnici HMS-a i druge upute i sl. radi provođenja prvostupanjskog postupka. U pravilu, prvostupanjski postupak nije kontradiktoran. Disciplinski odbor će pokušati donijeti svoju odluku/odluke u roku ne dužem od 15 (slovima: petnaest) dana od dana kada zaprimi cjelovit disciplinski spis nakon završetka prethodnog postupka.

13.4. U pravilu, IO HMS-a odlučuje povodom uloženog pravnog lijeka temeljem stanja spisa u trenutku dostave disciplinskog spisa IO HMS-a nakon okončanja prvostupanjskog postupka. IO HMS-a ima ovlasti odlučiti kako će provoditi drugostupanjski postupak, a mora temeljem pisanog zahtjeva okrivljenika/osuđenika iznova provoditi dokaze (npr. saslušanje i suočenje svjedoka i sl.), te pribavljati nove dokaze, odnosno isto će učiniti po službenoj dužnosti u slučaju iz članka 19.5. Pravilnika.

Odluke

Članak 14.

14.1. Disciplinski odbor donosi odluke, odnosno rješenja radi vođenja postupka i sl. kada nije izričito propisano da donosi odluku, a protiv kojeg rješenja nije dozvoljeno ulaganje pravnog lijeka.

14.2. IO HMS-a donosi odluke povodom žalbi i u drugim slučajevima odluke kada odlučuje temeljem Pravilnika.

Članak 15.

15.1. Odluku kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe Disciplinski odbor/IO HMS-a će donijeti u slučajevima kako slijedi, i to:

- ako djelo za koje se tereti okrivljenik/osuđenik nije disciplinski prekršaj;
- ako nije dokazano da je okrivljenik/osuđenik počinio disciplinski prekršaj za koji je prijavljen/okrivljen; te
- u drugim odgovarajućim slučajevima.

Članak 16.

16.1. Odluku kojom se disciplinska prijava odbija Disciplinski odbor/IO HMS-a će donijeti u slučajevima kako slijedi, i to:

- ako je okrivljenik/osuđenik za isti prekršaj već pravomoćno disciplinski kažnjen ili oslobođen od krivnje odlukom Disciplinskog odbora/IO HMS-a; te
- ako se izricanje disciplinske mjere ne može poduzeti uslijed okolnosti koje isključuju izricanje disciplinske mjere; te
- u drugim odgovarajućim slučajevima

Članak 17.

17.1. U odluci kojom se okrivljenik oglašava krivim za disciplinski prekršaj Disciplinski odbor/IO HMS-a će izreći i disciplinsku mjeru na način kako slijedi, i to na način da navede u svojoj odluci:

- za koji disciplinski prekršaj se oglašava krivim, a sve uz naznaku činjenica i okolnosti koje čine obilježje disciplinskog prekršaja, te drugih bitnih činjenica;
- koja se disciplinska mjera – jedna ili više - izriče ili se oslobađa u cijelosti ili djelomično jedne ili više disciplinskih mjera, odnosno izriče uvjetna disciplinska mjera; te
- odrediti vraća li se podnositelju disciplinske prijave predujam za troškove disciplinskog postupka, a sve ako je isti bio uplaćen, odnosno odrediti plaćanje troškova disciplinskog postupka; te
- navesti i drugo štogod važnoga.

Pravni lijekovi

Članak 18.

18.1. Protiv odluka Disciplinskog odbora kojima se okončava postupak u prvom stupnju može se uložiti žalba u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave odluke protiv koje se podnosi žalba.

18.2. Žalba mora sadržavati kako slijedi, i to:

- opis/oznaku odluke protiv koje se podnosi žalba;

- obrazloženje pravnog interesa za podnošenje žalbe;
- osnove za pobijanje odluke;
- obrazloženje žalbe;
- prijedlog da se pobijana odluka u cijelosti ili djelomično preinači ili ukine i vrati Disciplinskom odboru na ponovno postupanje; te
- ime i prezime podnositelja i njegov potpis, odnosno ime i prezime službeno odgovorne osobe za zastupanje pravne osobe, potpis iste, kao i pečat pravne osobe; te
- dokaz o plaćanju troškova disciplinskog postupka, a sve ako isti nije podmiren do trenutka ulaganja žalbe.

18.3. Protiv odluka IO HMS-a u drugom stupnju nije dozvoljena žalba, osim u slučaju kada se osuđeniku izrekne i potvrdi u drugom stupnju disciplinska sankcija iz članka 5.1. točke 7. Pravilnika (zabrana obnašanja određene funkcije, odnosno svih funkcija u HMS-u i/ili udruženoj članici do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci, odnosno trajno) odnosno disciplinska sankcija iz članka 5.2. točka 7. Pravilnika (zabrana ostvarivanja kojeg prava odnosno svih prava u HMS-u i/ili udruženoj članici do najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci, odnosno trajno).

18.4. Žalba iz stavka 18.3. ovog članka podnosi se Skupštini HMS-a, te svaki od ovlaštenih sazivatelja sjednice Skupštine HMS-a ima obvezu sazvati sjednicu Skupštine HMS-a u roku od 6 (slovima: šest) mjeseci od dana kada je HMS zaprimio navedenu žalbu, a na kojoj se sjednici Skupštine HMS-a mora sukladno članku 25. stavku 1. točki 17. Statuta HMS-a odlučivati, između ostaloga, i o navedenoj žalbi. Tajnik/Tajnica HMS-a će obavijestiti sva tijela HMS-a, a koja su ujedno i ovlašteni sazivatelji sjednice Skupštine HMS-a, o izjavljenoj žalbi, te će pozvati navedene da sazovu sjednicu Skupštine HMS-a. Navedeni sazivatelj sjednice Skupštine HMS-a, a na kojoj će se odlučivati o navedenoj žalbi mora odrediti datum te i takve sjednice Skupštine HMS-a unutar najviše 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana kada je donio odluku o sazivanju te i takve sjednice Skupštine HMS-a. U slučaju da više ovlaštenih sazivatelja sazove navedenu sjednicu Skupštine HMS-a, to će prednost u sazivanju te i takve sjednice imati onaj ovlašteni sazivatelj koji prvi dostavi Tajniku/Tajnici HMS-a svoju odluku o sazivanju te i takve sjednice Skupštine HMS-a zajedno s prijedlogom Dnevnog reda i materijalima po svim točkama predloženog Dnevnog reda. Tako sazvana sjednica Skupštine HMS-a ima pravo odgoditi odlučivanje o toj i takvoj žalbi na rok od daljnjih 6 (slovima: šest) mjeseci u slučaju da su joj potrebna dodatna utvrđenja/obrazloženja i sl. odnosno kakvo dodatno mišljenje kojeg od postojećih i/ili *ad hoc* (za taj poseban slučaj rješavanja žalbe) osnovanog tijela HMS-a.

Odluke povodom žalbe

Članak 19.

19.1. Žalba će se odbaciti rješenjem kao nepravodobna ako se utvrdi da je podnesena nakon proteka roka za ulaganje žalbe.

19.2. Žalba će odbaciti rješenjem kao nedopuštena ako se utvrdi kako slijedi, i to:

- da je podnesena od strane neovlaštene osobe ili osobe koja se odrekla prava na žalbu odnosno odustala od žalbe u istom postupku;
- ako je žalba nepotpuna i/ili nerazumljiva; te

- da je prema odredbama Pravilnika iz drugih razloga žalba nedopuštena.

19.3. IO HMS-a će odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku odluku ako nađe da ne postoje razlozi zbog kojih se odluka pobija.

19.4. IO HMS-a će u cijelosti ili djelomično ukinuti prvostupanjsku odluku i predmet vratiti Disciplinskom odboru na ponovno odlučivanje ako nađe da postoji bitna povreda odredaba disciplinskog postupka ili ako zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba provesti novi prvostupanjski postupak.

19.5. IO HMS-a će, kada je god isto moguće, prihvaćajući žalbu u cijelosti ili u dijelu, pobijanu odluku preinačiti ako nađe da je činjenično stanje točno i potpuno utvrđeno, ali da se s obzirom na tako utvrđeno činjenično stanje treba donijeti drugačija odluka ili izreći druga disciplinska mjera, odnosno može i sam prije donošenja navedenih odluka postupiti na način iz članka 13.3. Pravilnika.

19.6. Protiv odluka IO HMS-a povodom žalbi i u drugim slučajevima kada IO HMS-a donosi odluke temeljem Pravilnika nije dopuštena žalba ili ulaganje kakvog drugog pravnog lijeka.

19.7. Skupština HMS-a, a sve kada odlučuje o žalbi sukladno članku 18.3. i 18.4. Pravilnika, ima pravo donijeti sve odluke koje je ovlašten donositi unutar Disciplinskog postupka IO HMS-a, kao i svaku drugu odluku ako bi Skupština HMS-a tako nešto smatrala potrebnim sukladno članku 25. stavku 1. točki 17. Statuta HMS-a.

V PRIVREMENE MJERE

Članak 20.

20.1. U slučaju da podnositelj disciplinske prijave takvo što predloži ili predsjednik Disciplinskog odbora bude takvo što smatrao potrebnim, a posebice u slučaju ako bi postojala osnovana sumnja na počinjenje disciplinskih prekršaja iz članka 4.1. točke 20. i 21. Pravilnika kao i u kojem drugom izrazito ozbiljnom slučaju, to je navedeni predsjednik ovlašten samostalno bez provođenja bilo kakvog postupka - u slučaju postojanja opasnosti od nastanka kakve nenadoknadive i velike štete za HMS i/ili za povezane osobe s HMS-om - donijeti odgovarajuću privremenu mjeru kojom će se privremeno regulirati određeni (pravni/faktični) odnos do trenutka kada će se donijeti odgovarajuća (konačna) odluka od strane Disciplinskog odbora, odnosno nadležnog tijela HMS-a. Protiv gore navedene hitne odluke predsjednika Disciplinskog odbora kojom se odbija ili usvaja prijedlog za određivanje privremene mjere može se izjaviti žalba Disciplinskom odboru, a koji konačno odlučuje povodom takvog prijedloga.

20.2. U slučaju da ne postoji opasnost iz stavka 20.1. ovog članka, to će odluku donijeti Disciplinski odbor, a protiv čije se odluke kojom se odbija ili usvaja prijedlog za određivanje privremene mjere može izjaviti žalba IO HMS-a, a koji konačno odlučuje povodom takvog prijedloga.

20.3. Prilikom konačnog odlučivanja o konačnoj odluci glavnoj stvari/stvarima u disciplinskom postupku tijelo koje je nadležno za odlučivanje kao prvi, ali svakako u slučaju kao zadnji stupanj odlučivanja odlučit će i o privremenoj mjeri koja može do

tog trenutka biti na snazi. U slučaju promijenjenih okolnosti od trenutka kada je određena privremena mjera bilo temeljem zahtjeva (pravne/fizičke) osobe s pravnim interesom bilo po službenoj dužnosti, Disciplinski odbor može (u cijelosti ili djelomično) ukinuti privremenu mjeru i/ili zamijeniti ju drugom odgovarajućom ili postupiti na drugi treći odgovarajući način.

20.4. U slučaju postupanja kada postoji sumnja na počinjenje disciplinskih prekršaja iz članka 4.1. točke 20. i 21. Pravilnika kao i u kojem drugom izrazito ozbiljnom slučaju, sva tijela HMS-a dužna su postupati bez odgode štiteći tajnost identiteta uključenih u postupak, odnosno štiteći povjerljivost svih podataka.

20.5. Sva tijela HMS-a koja će postupati sukladno ovom članku, a posebice sukladno stavku 20.3. ovog članka, obvezna su u svakom trenutku kada za to postoje pretpostavke sukladno pozitivnim propisima obavijestiti na odgovarajući način i sva druga (državna) tijela o razlozima, tijeku i svemu drugome izravno/neizravno povezanom s tim i takvim postupkom.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

21.1. Eventualno vođenje disciplinskog postupka i/ili izricanje disciplinskih mjera u okviru ovlasti udružene članice HMS-a ili kojim drugim sudom, tijelom i sl. ili vođenje bilo kakvih drugih postupaka radi sankcioniranja ponašanja koja se temeljem Pravilnika mogu smatrati disciplinskim prekršajem i sl. ne isključuje primjenu niti postupanje sukladno odredbama Pravilnika.

21.2. Pravilnik, a koji je odgovarajućom odlukom IO HMS-a izmijenjen/dopunjen, primjenjuje se na sve postupke koji su u tijeku, odnosno nisu okončani na dan donošenja odluke o usvajanju Pravilnika, kao i na sve postupke koji će biti pokrenuti nakon donošenja Pravilnika.

21.3. Uz Pravilnik primjenjuju se i sve odredbe važećeg Okvirnog pravilnika HMS-a.



Marko Kallay, v.r., Predsjednik HMS-a

PRILOG A - Disciplinska prijava HMS-u - obrazac je u elektronskom obliku

Zagreb, 30.04.2025.

KLASA: 030-02/25-01/19

UR.BR: 251-794-25-3